简体中文

APPLE INC.
macOS Sequoia 软件许可协议

供在 Apple 品牌系统上使用

使用 Apple 软件之前，请仔细阅读本软件许可使用协议（“许可证”）。您使用 Apple 软件，即表示同意接受本许可证的条款约束。如果您不同意本许可证的条款，请勿安装和/或使用 Apple 软件，并且在出现“同意”或“不同意”条款的选项时，点按“不同意”。如果您在购买 Apple 硬件时一同获得了 Apple 软件，并且您不同意本许可证的条款，请在退货期内将整套 Apple 硬件/软件组合退回至您购买时的 Apple Store 商店或授权分销商以获得退款，但须遵守在 https://www.apple.com.cn/legal/sales-support/ 上公布的 Apple 退货政策。您必须退回整套硬件/软件组合才能获得退款。

重要注意事项：在本软件可用于复制、修改、发布或分发材料的范围内，您仅被授权用于复制、修改、发布和分发以下材料：无著作权的材料、您拥有著作权的材料，或您已获得授权或法律允许复制、修改、发布和分发的材料。如果您不确定自己是否具有复制、修改、发布或分发任何材料的权利，请咨询您的法律顾问。

1. 一般条款。
A. 本许可证所附的 Apple 软件（包括 Boot ROM 代码）、任何第三方软件、文档、界面、内容、字体及任何随附的数据（“原 Apple 软件”），以及可能通过 Apple 为您的 Apple 品牌计算机或受支持的外围设备提供的功能增强软件、软件更新、安全响应、系统文件或系统恢复软件（“Apple 软件变更”）进行更新或取代的 Apple 软件，无论是预装在 Apple 品牌硬件上、内部存储、可移动载体、磁盘、只读存储器、任何其他载体或以任何其他形式提供（原始 Apple 软件和 Apple 软件变更统称为“Apple软件”），均由 Apple Inc.（“Apple”）向您授权使用，而非出售，且您仅可在本许可证的条款下使用。Apple 和/或 Apple 的许可人保留对 Apple 软件本身的所有权，以及保留一切并未明确授予您的权利。您同意，本许可证的条款适用于可能预先安装在您的 Apple 品牌硬件上的任何 Apple 品牌应用程序软件产品，除非该产品附带单独的许可证，在这种情况下，您同意遵守该许可证的条款来使用该产品。

B. Apple 可根据自身判断，酌情提供未来的 Apple 软件变更。Apple 软件变更（如有）未必包含 Apple 就较新机型或其他机型 Apple 品牌计算机发布的所有现有软件功能或新功能。本许可证条款监管由 Apple 提供的任何 Apple 软件变更，除非这些 Apple 软件更新附带单独的许可证，在此情况下，将适用该许可证的条款。

C. 通过 Apple 软件显示或访问的任何内容，其所有权和知识产权属于相关内容的所有权人。此等内容可能受著作权或其他知识产权法律和条约保护，且可能受提供此类内容的第三方的使用条款的约束。除在此另有规定，否则本许可证不授予您使用该等内容的任何权利，亦不保证向您持续提供该等内容。您不得将通过新闻或地图访问的任何图像作为独立文件重新发布、重新传输或复制。

2. 允许的许可证使用方式和限制。
A. 预安装及单一副本 Apple 软件许可证。在不违反本许可证条款和条件的前提下，除非您是从 Mac App Store、通过自动下载或按照 Apple 的批量许可证、维修或其他书面协议获取 Apple 软件，否则您将获得有限的非独家许可证，每次仅在一 (1) 台 Apple 品牌计算机上安装、使用和运行一 (1) 份 Apple 软件副本。例如，如果您所获取的是 Apple 品牌硬件的预安装 Apple 软件，此类单一副本许可证条款即适用于您。

B. Mac App Store 许可证。如果您从 Mac App Store 或通过自动下载获取 Apple 软件许可证，则在不违反本许可证的条款和条件，以及遵守 Apple 媒体服务条款和条件 (https://www.apple.com.cn/legal/internet-services/itunes/cn/terms.html) 规定的“服务和内容使用规则”（“使用规则”）的前提下，您将获得有限的、不可转让的非独家许可证，用于以下用途：

(i) 直接在由您拥有或控制的、运行 macOS Sonoma、macOS Ventura、macOS Monterey、macOS Big Sur、macOS Catalina、macOS Mojave 或 macOS High Sierra 的每一台 Apple 品牌计算机（“Mac 计算机”）上，下载、安装、使用和运行一 (1) 份 Apple 软件副本，作为个人的非商业用途；

(Ii) 若您是商业企业或教育机构，下载、安装、使用和运行一 (1) 份 Apple 软件副本，以：(a) 在由您拥有或控制的每一台 Mac 计算机上供单一个人使用，或 (b) 在由您拥有或控制的单一台共用的 Mac 计算机上供多人使用。例如，单一员工可同时在该员工的台式 Mac 计算机和笔记本 Mac 计算机上使用 Apple 软件；或多个学生可以依次在位于资源中心或图书馆内的单一台 Mac 计算机上使用 Apple 软件；以及

(iii) 在虚拟操作系统环境下，在由您拥有或控制并已经运行 Apple 软件的每一台 Apple 品牌计算机上，额外安装、使用和运行最多两 (2) 份 Apple 软件或者任何先前的 macOS 或 OS X 操作系统软件或 Apple 软件之后续版本的副本或实例，用以：(a) 开发软件；(b) 在开发软件期间进行测试；(c) 使用 macOS 服务器；或 (d) 个人的非商业用途。

除第 3 条明示允许外，以上第 2B(iii) 条所列的授权不允许您在与服务局、分时服务、终端共享、中继服务或其他类似服务有关联的情况下，使用 Apple 软件的虚拟副本或实例。除本第 2B 条明示允许外，您不得在虚拟操作系统环境中，在 Mac 计算机上使用 Apple 软件运行任何 Apple 操作系统软件，包括 iOS、iPadOS、watchOS 或 Apple tvOS。

C. 批量或维修许可证。如果您是通过与 Apple 签订批量或维修许可证计划获取 Apple 软件，则您的批量或维修许可证条款将决定您可以在自己拥有或控制的 Apple 品牌计算机上下载、安装、使用和运行的 Apple 软件副本的份数。除 Apple 书面同意外，本许可证所有其他条款和条件均适用于您根据批量或维修许可证获取的 Apple 软件的使用。

D. 系统要求；Apple 账户。请注意，只有符合 Apple 指定系统要求的 Apple 品牌硬件，才会支持 Apple 软件。此外，使用和访问 Apple 软件某些功能和某些服务 (见第 6 条定义) 可能要求您申请一个称为 Apple 账户的独有用户名称和密码组合。

E. 字体。在不违反本许可证条款和条件的前提下，您可在运行 Apple 软件时，使用随 Apple 软件提供的字体来显示和打印内容；但只有在得到附随相关字体的嵌入限制允许的情况下，您方可在内容中嵌入这些字体。这些嵌入限制可在“字体册”/“预览”/“显示字体信息”面板找到。

F. 声音；实时字幕。在不违反本许可证条款和条件的前提下，您可以：(i) (1) 在运行 Apple 软件时，使用包含在 Apple 软件内的系统声音 (“系统声音”)，及 (2) 基于您个人的非商业用途，使用系统声音创建您自己的原创内容和项目；(ii) 仅基于您个人的非商业用途，使用 Apple 软件在设备上实时自动生成的实时字幕 (“实时字幕”)，无论是在 FaceTime 通话期间生成还是其他情况下生成；以及 (iii) 基于您个人的非商业用途，使用个人语音功能在设备上创建听起来像您声音的语音 (“个人语音”)。本许可证不允许以其他方式创建和使用系统声音、实时字幕或个人语音，包括但不限于在营利、非营利、公开共享或商业环境中，使用、复制、展示、表演、录制、发布或重新分发任何系统声音、实时字幕或个人语音。

G. 照片 app 功能和支持。Apple 软件的“照片”应用程序 (“照片 app”) 可能不支持某些视频和照片格式。照片 app 中一些功能的使用将取决于您的摄像头的功能。将照片 app 与任何 Apple 或第三方服务的照片同步可能会导致数据丢失。照片 app 所包含的幻灯片图形、音乐和主题，仅供您在使用照片 app 创建幻灯片时进行个人非商业用途使用。您不得以商业或其他方式独立使用、提取或分发照片 app 所包含或作为其一部分提供的任何照片、影像、图形、艺术作品、音频、视频或类似资产 (“数字材料”)，或以其他方式在照片 app 预定用途范围以外使用数字材料。

H. 内容缓存功能。
1. 在 Apple 和/或其关联公司有提供可用于缓存的特定软件和/或内容 (例如来自 Mac App Store 的适用内容) (“符合 Apple 资格的内容”) 的范围内，Apple 软件的某些功能 (“内容缓存功能”) 可将该等符合 Apple 资格的内容，自动下载到您的运行 Apple 软件的 Apple 品牌计算机 (就本条而言，该等 Apple 品牌计算机称为“可启用缓存功能的 Mac”) 上，并进行本地缓存。**您使用 Apple 软件的内容缓存功能，即表示同意 Apple 可在您的可启用缓存功能的 Mac 上，下载和缓存该等符合 Apple 资格的内容。**您可以随时关闭 Apple 软件的内容缓存功能，只需在您可启用缓存功能的 Mac 上前往“系统设置”下的“共享”即可进行设置。

2. Apple 软件的内容缓存功能只能在由您拥有或控制的可启用缓存功能的 Mac 上使用，并且仅用于加速将该等符合 Apple 资格的内容交付给您家庭、公司或组织内的获授权最终用户。您理解，在接收符合 Apple 资格的内容之前，该等用户可能需要单独与 Apple 进行身份验证；此外，使用您的可启用缓存功能的 Mac 加快交付符合 Apple 资格的内容，并不会变更您或您的最终用户据以收取该等符合 Apple 资格的内容的条款。

3. 您承认和同意，符合 Apple 资格的内容的一切使用，均须遵守监管所缓存的符合 Apple 资格的内容类别之适用许可证条款。此类条款可能包括但不限于 Apple 媒体服务条款和条件、iCloud 条款和条件、iTunes U 讲师协议、iTunes U 软件许可协议，和/或附随软件下载的适用的许可条款，除非该下载另有附随自己的许可协议，在这种情况下则适用后者。如需查看 Apple 软件许可协议 (SLA) 列表，请访问以下网址：https://www.apple.com.cn/legal/sla/。您承认和同意，使用内容缓存功能以及在您的可启用缓存功能的 Mac 上存储符合 Apple 资格的内容，并不会使您获得超出符合 Apple 资格内容相关适用许可条款所赋予的权利，也不会构成授予、豁免或在其他方面限制 Apple 或任何其他版权所有人对于任何符合 Apple 资格的内容的任何权利。

4. 您未获授权将您已启用内容缓存功能的可启用缓存功能的 Mac 部署至并非由您拥有或控制 (或您未经合法授权用于该等目的) 的网络上，也无权允许您的家庭、公司或组织以外的最终用户访问该等符合 Apple 资格的内容。您同意仅将内容缓存功能用于您个人的非商业用途，或您公司或组织内的内部用途，且仅限于本文明确允许的用途。您不得向集成或利用内容缓存功能提供服务或信息、或以任何方式使用内容缓存功能的第三方提供服务。

5. 您启用 Apple 软件的内容缓存功能，即表示同意 Apple 可以存储、监控和获取您可启用缓存功能的 Mac 上符合 Apple 资格的内容，以及可以收集和使用关于您可启用缓存功能的 Mac 和相关网络的技术信息，包括但不限于硬件标识符和 IP 地址以达到上述目的。您同意不禁止、破坏、入侵、回避或以其他方式干扰 Apple 的验证、存储或认证机制、数字签名、数字版权管理或由 Apple 软件、服务、符合 Apple 资格的内容或其他 Apple 软件或技术实施的其他安全机制，也不允许他人进行此类操作。

6. Apple 有权停止在您的可启用缓存功能的 Mac 上提供符合 Apple 资格的内容 (例如，您以前缓存的某些内容未必能提供作后续缓存用途)，以及在任何时候，自行决定删除您可启用缓存功能的 Mac 内任何已缓存的符合 Apple 资格的内容，并且在这种情况下，对您不承担任何责任。您明白，这种缓存符合 Apple 资格的内容的做法，未必在所有国家或地区提供。任何时候您均可删除已缓存的符合 Apple 资格的内容和停用内容缓存功能。

l. 远程桌面连接。在不违反本许可证的条款和条件的情况下，当从另一台计算机或电子设备 (分别为一台“设备”) 远程连接到一台运行 Apple 软件的 Apple 品牌计算机 (就本条而言，此 Apple 品牌计算机被称为“Home Mac”) 时，无论是通过屏幕共享功能或通过任何其他方式，则：

(i) 任何时候只可有一 (1) 台设备直接或间接地远程连接，以控制在 Home Mac 上运行和显示的 Apple 软件的图形化桌面会话；而且

(ii) 仅基于同时观察在 Home Mac 上运行和显示的 Apple 软件同一图形化桌面会话的目的，而在同一时候远程连接合理数量的设备，只要它们不以任何方式控制 Apple 软件；但

(iii) 任何时候只可有一 (1) 台 Apple 品牌设备直接或间接地远程连接，以控制与在 Home Mac 上运行和显示的 Apple 软件的图形化桌面会话不同的另一图形化桌面会话，且仅可通过 Apple 软件的屏幕共享功能进行此类连接。

除本第 2l 条或第 3 条明确允许，或除 Apple 另行许可外，您同意不在与服务局、分时服务、终端共享或其他类似服务有关联的情况下使用 Apple 软件或其任何功能，不论该等服务是在您自己的组织内提供还是向第三方提供。

J. 其他使用限制。本许可证列明的授权不允许您，并且您同意不在任何非 Apple 品牌计算机上安装、使用或运行 Apple 软件，也不让别人进行此类操作。您同意不删除、遮蔽或更改可能附加于或包含在 Apple 软件中的任何专有权声明 (包括商标和版权声明)。除非本许可证条款另行允许或 Apple 另行许可，否则：(i) 任何时候只可有一个用户使用 Apple 软件，以及 (ii) 您不得在网络上提供 Apple 软件，以致 Apple 软件在同一时间可供多台计算机运行或使用。除第 3 条明示允许外，您不得出租、租赁、出借、出售、再分发或再许可 Apple 软件。

K. 备份副本。您只可为备份目的而以机器可读形式复制一份 Apple 软件 (不包括 Boot ROM 代码以及内嵌或以其他方式包含在 Apple 品牌硬件中的其他 Apple 固件)；但该备份副本必须带有原件上所载的一切著作权或其他专有权声明。Apple Boot ROM 代码和固件仅供在 Apple 品牌硬件上使用，您不得复制、修改或再分发 Apple Boot ROM 代码或固件

(或其任何部分)。

L. 迁移现有软件。若您要使用“设置”/“迁移助理”将软件从一台 Apple 品牌计算机传输到另一台 Apple 品牌计算机，请注意以下事项：一旦副本已经传输到另一台计算机，则软件正本的继续使用可能会被禁止，除非您在两台计算机上都有该软件的许可副本。您应当检查相关的软件许可协议，以了解适用的条款和条件。第三方软件和服务可能与本 Apple 软件不兼容，安装此软件可能会影响到该第三方软件或服务的可得性和可用性。

M. 开源项目。Apple 已经或者可能在其开源项目网站 (https://www.opensource.apple.com/) 上，提供 Apple 软件的某些组件及 Apple 软件包含的第三方开源项目 (统称“开源组件”)。您只能对此类开源组件进行修改或更换，条件是：(i) 最终的修改后 Apple 软件，乃用以取代在由您拥有或控制的 Apple 品牌计算机上使用的修改前的 Apple 软件，只要每一台此类 Apple 计算机均拥有一套适当许可的 Apple 软件副本；而且，(ii) 您在其他方面遵循本许可证的条款以及任何监管开源组件使用事项的许可条款。Apple 没有义务为上述修改过的最终 Apple 软件提供任何更新、维护、担保、技术支持或其他支持或服务。您明确承认，若 Apple 硬件的故障或损坏由修改 Apple 软件的开源组件所导致，则该等故障或损坏会被排除在 Apple 硬件保修的条款之外。

N. 不得倒序制造。您不得且您同意不会或让其他人复制 (本许可证或如适用于您的使用规则明示允许除外)、反汇编、倒序制造、拆装、企图导出其源代码、解码、修改 Apple 软件或制造其衍生作品，或 Apple 软件提供的任何服务或其任何部分 (适用法律或包含在 Apple 软件内的开源组件使用许可证条款禁止者除外)。

O. 遵守法律。您同意使用 Apple 软件和服务 (定义见以下第 6 条) 须遵守所有适用法律，包括在您居住或在您下载或使用 Apple 软件和服务的国家或地区的当地法律。Apple 软件的功能和服务可能并非以所有语言提供，也并非在所有地区都可用，某些功能可能因地区而异。Apple 软件和服务的某些功能需要连接互联网。

P. 第三方软件。Apple 已经提供对某些第三方软件或服务的访问 (作为 Apple 软件包的一部分)，并可能将其作为 Apple 软件的升级、更新或补遗提供，以方便用户。在 Apple 软件含有或提供访问任何第三方软件或服务的范围内，Apple 没有为该等软件或服务提供任何技术支持或其他支持的明示或默示义务。请直接与适当的软件厂商、制造商或服务提供商联系，以获取与其软件、服务和/或产品相关的技术支持和顾客服务。

Q. Apple 软件变更。Apple 软件会向 Apple 定期查询 Apple 软件变更。若提供变更，则该变更或会自动下载和安装到您的计算机以及您的外围设备 (如适用) 上。**您使用 Apple 软件，即表示同意 Apple 可下载和安装自动 Apple 软件变更到您的计算机和您的外围设备上。**任何时候您均可关闭自动操作系统更新和快速安全响应，只需更改在“系统设置”>“软件更新”>“高级”下提供的相应设置。

R. 系统字符。在不违反本许可证条款和条件的前提下，您可以：(i) 在运行 Apple 软件时，使用 Apple 软件所包含或以此创建的拟我表情字符 (“系统字符”)，以及 (ii) 用以创建您自己的原始内容和项目，作为您个人的非商业用途。本许可证不允许将系统字符用于其他用途，包括但不限于在营利、非营利、公开共享或商业环境中，使用、复制、展示、表演、录制、发布或重新分发任何系统字符。

3. 租赁获允许开发者服务。

A. 租赁。您可以将 Apple 软件的有效许可版本，整体租出或分租给一个人或一个组织 (每个人或每个组织均为“承租人”)，但前提是必须满足以下所有条件：

(i) 租出的 Apple 软件必须仅用于提供获允许开发者服务的目的，并且每个承租人均须阅读并同意受本许可证的条款约束；

(ii) 每个租赁期限必须至少连续二十四 (24) 小时；

(iii) 在租赁期内，最终用户承租人必须是唯一和独家使用和控制 Apple 软件及其所安装的 Apple 品牌硬件之人，但您作为租出 Apple 软件的一方 (“出租人”)，可以为 Apple 软件提供管理支持；以及

(iv) 在使用 Apple 软件之前，最终用户承租人必须阅读并同意受 Apple 软件上预装的任何软件的适用条款约束，

包括但不限于 Apple 的 Xcode 开发者软件，以及任何其他 Apple 或第三方软件。

就本第 3 条而言：(A) 最终用户承租人是指最终将租入的 Apple 软件仅用于获允许开发者服务的最终用户承租人；而 (B) 获允许开发者服务是指连续不断的集成服务，包括但不限于软件开发、从源代码构建软件、在软件开发过程中进行自动测试、以及运行必要的开发者工具以支持此类活动。在根据本第 3 条的规定租出或分租 Apple 软件之前，每个出租人必须联系 Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/)，就此提前通知 Apple。

B. 分租。承租人可以按照本第 3 条规定进一步分租 Apple 软件，但前提是该承租人必须遵守本第 3 条的所有条款。在租赁期内，分租出 Apple 软件的承租人 (在本第 3 条中也将视为出租人) 必须完全放弃其对 Apple 软件以及安装了 Apple 软件的 Apple 品牌硬件之独家使用和控制权给其承租人。

C. 执行。作为出租人，您须负责：(i) 确保每个承租人都遵守本第 3 条的规定；(ii) 确保每个承租人都同意所有适用的许可证条款；(iii) 协助 Apple 执行对相关规定的遵守情况。若承租人违反了本许可证或其他适用的 Apple 许可证条款，则其使用 Apple 软件的权利将自动终止，并且您同意，一旦您发现此类违规行为或 Apple 书面通知有此类违规行为，即立即终止该承租人使用 Apple 软件。

D. 虚拟化。对于根据本第 3 条租赁的 Apple 软件的每个副本，出租人或承租人 (但不能同时包括两者) 可以根据本第 2B(iii) 条，在虚拟操作系统环境中安装、使用和运行 Apple 软件的额外副本或实例，但前提是出租人只能将 Apple 软件的单一个实例或副本虚拟化作为配置工具，以便承租人根据本第 3 条访问和使用 Apple 软件。

E. 系统配置。若您是承租人，则您承认向您租出 Apple 软件的出租人先前可能曾经配置过 Apple 软件，包括对分析、定位服务、以及与安全性、隐私和数据收集相关的其他设置选择。您承认并同意，Apple 不必就出租人对 Apple 软件的配置承担任何责任。

4. 转让。
A. 若您所获取的是预安装在 Apple 品牌硬件上的 Apple 软件，或者您是从 Mac App Store 或通过软件更新获取 Apple 软件许可证，则您可将您对 Apple 软件的一切许可使用权 (以其原来的形式) 一次性地永久转让予另一方，条件是：(i) 该 Apple 软件是连同您的 Apple 品牌硬件转让的；(ii) 转让内容必须包括全部 Apple 软件，包括其所有组成部分及本许可证；(iii) 您不得保留 Apple 软件的全部或部分副本，包括储存于计算机或其他存储设备的副本；及 (iv) 接收 Apple 软件的一方阅读和同意接受本许可证的条款和条件。就本许可证而言，若 Apple 就 Apple 软件提供更新版本 (例如从 10.14 至 10.14.1 版本)，则该更新即视为 Apple 软件的一部分，不得从 Apple 软件更新前的版本分开转让。

B. 您不得转让上述第 2M 条所述任何曾作修改或更换的 Apple 软件。Apple 软件的所有组件都是以捆绑方式出售的一部分，不得从该捆绑软件中分开及作为独立应用程序分发。请注意，随 Apple 品牌特定硬件产品一起提供的 Apple 软件，未必能在其他型号的 Apple 品牌硬件上运行。

C. Apple 基于促销、评估、诊断或还原目的提供给您的任何 Apple 软件版本，只能用于此类目的，不得转售或转让。

D. Apple可以随时将本许可证的全部或任何部分，或本许可证下的任何权利或义务，转让给任何 Apple 关联公司或子公司，且无需另行通知。

5. 同意使用数据。某些功能，例如分析、定位服务、Siri、听写和聚焦等，可能需要来自您计算机的信息，才能提供其相关功能。在您打开或使用此类功能时，系统将会向您提供关于哪些信息会被发送给 Apple 以及这些信息可能会被如何使用的具体详情。此外，您还可访问以下网址深入了解：https://www.apple.com.cn/privacy/。在任何时候，您的信息均依照 Apple 的隐私政策处理，该政策可在以下网址访问：https://www.apple.com.cn/legal/privacy/。

6. Apple软件、服务和第三方材料。
A. 一般条款。Apple 软件可让您访问 Apple 的 iTunes Store、Mac App Store、Apple Books、Game Center、iCloud、地图、新闻以及其他 Apple 和第三方服务及网站 (均称为“服务”)。使用此类服务需要接入互联网，而且使用某些服务可能需要您拥有 Apple 账户并接受附加条款，并且可能需支付额外费用。您在与 Apple 账户或其他 Apple 服务相关的情况下使用本软件，即表示同意接受适用的服务条款，例如您访问该等服务所在国家或地区的 Apple 媒体服务最新

的条款和条件。您可访问以下网址查阅该等条款和条件：https://www.apple.com.cn/legal/internet-services/itunes/cn/terms.html。

B. 若您注册使用 iCloud，可直接从 Apple 软件访问某些 iCloud 功能，例如“iCloud 云盘”、“共享相簿”和“查找”。您承认并同意，使用 iCloud 和这些功能须遵守 iCloud 服务的最新条款和条件，您可访问以下网址查阅该等条款和条件：https://www.apple.com.cn/legal/internet-services/icloud/cn_si/gcbd-terms.html。

C. 新闻 app 的内容。您使用通过新闻应用程序访问的内容仅限于个人非商业用途，您不会获得该等内容的任何所有权权益，并特别排除 (但不限于) 对此类内容的任何商业或促销使用权。

D. 地图。Apple 软件的地图服务及其功能 (“地图”)，包括地图数据覆盖范围，可能会因地区而异。在您打开或使用地图时，将会向您提供有关哪些信息会发送给 Apple 以及可能如何使用这些信息的具体详情。您承认并同意，您使用地图服务须遵守地图服务的最新条款和条件，这些条款和条件可在地图应用程序的侧边栏中访问和查看。

E. 您理解，在使用任何 Apple 软件和服务时，您可能会遇到可能被视为冒犯性、不雅或令人反感的内容，此类内容可能包含也可能不包含直白的语言，以及任何检索得到的结果或进入某特定网址时，可能会自动和非故意地生成不宜资料的链接或对不宜资料的提述。尽管如此，您同意自行承担使用 Apple 软件和服务的风险，并且对于可能被视为冒犯性、不雅或令人反感的内容，Apple、其关联公司、代理人、负责人或许可方不对您承担任何责任。

F. 某些 Apple 软件和服务可能显示、包含或提供来自第三方的内容、数据、信息、应用程序或材料 (“第三方材料”)，或提供转至某些第三方网站的链接。您使用 Apple 软件和服务，即表示承认并同意，Apple 不负责检查或评估此等第三方材料或网站的内容、准确性、完整性、时效性、有效性、版权合规性、合法性、适当性或质量，以及任何其他方面的相关情况。对任何第三方服务、第三方材料或网站，或者第三方的任何其他材料、产品或服务，Apple 及其管理人员、关联公司和子公司不作任何保证或认可，亦不对您或任何其他人或承担和负有任何责任或负责。第三方材料和转至其他网站的链接仅为方便您而提供。

G. Apple 及其任何内容提供商不保证任何 Apple 软件和服务显示的股票信息、定位数据、健康信息或任何其他数据的可提供性、准确性、完整性、可靠性或时效性。任何 Apple 软件和服务显示的金融信息仅供一般参考之用，不应赖以作为投资建议。在基于通过 Apple 软件和服务获得的信息进行任何证券交易之前，您应咨询在您所在国家或地区具有合法资质提供财务或证券建议的金融或证券专业人士。在使用或分享 Apple 软件和服务的输出结果之前，您应评估这些结果是否准确且适合您的用例，包括在适当时进行人工审核。任何 Apple 软件和服务提供的位置数据 (包括 Apple 地图服务) 仅用于基本导航和/或规划目的，并非用于需要精确位置信息的情况，或在位置数据错误、不准确、延迟或不完整可能导致死亡、人身伤害、财产损害或环境损害的情况下使用。您同意，由于例如但不仅限于天气、道路和交通情况以及地缘政治事件等可能影响地图数据准确性的种种因素，您从地图服务收到的结果可能与实际道路或地形情况有所不同。为了您的安全，任何时候都要注意展示的路牌和当时的道路情况。请遵循安全驾驶习惯和交通法规，并注意，骑自行车和步行的路线指示可能不包括指定的路径。

H. 在您使用 Apple 软件和服务传输任何内容的范围内，您声明您拥有该内容的全部权利，或已获得授权，或依法获得许可来传输该内容，且该内容不违反适用于 Apple 软件和服务的任何服务条款。您同意，Apple 软件和服务包含属 Apple、网站所有人或其许可人拥有的专有内容、信息和材料，这些均受适用的知识产权和其他法律保护，包括但不限于版权保护。您同意，除 Apple 软件和服务的允许用途外，您不会使用此等专有内容、信息或材料，也不以任何与本许可证的条款不一致或侵犯第三方或 Apple 的任何知识产权的方式使用此等专有内容、信息或材料。Apple 软件和服务的任何部分均不得以任何形式或任何方式复制。您同意，不以任何方式修改、出租、租赁、借出、销售或分发 Apple 软件和服务，亦不以任何方式以 Apple 软件和服务为基础创作任何衍生作品，您不得以任何未获授权的方式 (包括但不限于通过 Apple 软件和服务来传输任何计算机病毒、蠕虫、特洛伊木马或其他恶意软件，或者通过侵入网络或加重网络容量负担的方式) 利用 Apple 软件和服务。您还同意，不以任何方式使用 Apple 软件和服务发送垃圾邮件、欺诈、骚扰、辱骂、追踪、威胁或诽谤任何其他方，或以侵犯或违反任何其他方权利的方式使用服务，以及对于您的任何此等使用或由于使用 Apple 软件和服务致使您可能收到的任何骚扰性、威胁性、诽谤性、冒犯性、侵权或非法信息或传输，Apple 不在任何方面对您承担任何责任。

I. 某些 Apple 软件、服务和第三方材料未必以所有语言或在所有国家或地区提供。Apple 未声明此等 Apple 软件、服务

和第三方材料为适当的或可在任何特定地点提供使用。在您选择使用或访问此等 Apple 软件、服务或第三方材料的范围内，您是出于自主决定，并负责遵守任何适用法律，包括但不限于适用的地方法律，以及隐私和数据收集法律。Apple 及其许可人保留在不通知的情况下，随时更改、暂停、移除或停用您对任何 Apple 软件和服务的访问权限的权利。在任何情况下，Apple 均不对移除或停用您对任何此等 Apple 软件和服务的访问权限负有责任。Apple 还可以在任何情况下对某些 Apple 软件和服务的使用或访问施加限制，且无需发送通知，也不承担任何相关责任。

7. 终止。本许可证在其终止之前有效。如您未能遵守本许可证中的任何条款，本许可证下您的权利将自动终止或以其他方式终止生效，而无需 Apple 另行通知。本许可证终止时，您应停止对 Apple 软件的一切使用行为，并销毁 Apple 软件 (全部或部分) 的所有副本。本许可证第 5、6、7、8、9、11、12 和 13 条在此类终止后继续有效。

8. 免责声明。
A. 如您是消费者顾客 (指在您的行业、业务或专业以外使用 Apple 软件的人)，您在居住国家或地区可能享有法定权利，禁止以下限制适用于您。这些限制若被禁止即不适用于您。要进一步了解相关的权利，您应联系当地的消费者咨询组织。对于澳大利亚的消费者，本许可证中的任何内容均不影响或意图影响您根据《澳大利亚消费者权益保护法》(包括消费者保证) 所享有的法定权利。

B. 您明确承认并同意，在适用法律允许的范围内，您使用 Apple 软件和通过 Apple 软件执行或访问任何服务均须由您自担风险，包括但不限于质量满意度、性能、准确性及努力程度等方面的全部风险。

C. 在适用法律允许的最大范围内，Apple 软件和服务“按原样”和“可提供情况”提供，存在所有已知和未知的瑕疵，且不附带任何形式的担保；Apple 和 Apple 的许可人 (就第 8 和 9 条而言，统称为“Apple”) 特此声明，对于 Apple 软件和服务，不承担任何明示、默示或法定担保和条件，包括但不限于有关适销性、质量满意度、特定用途的适用性、准确性、无干扰使用权以及不侵犯第三方权利的默示担保和/或条件。

D. Apple 不保证您在使用 Apple 软件和服务时不会受到干扰，不保证 Apple 软件包含的功能或执行或提供的服务会满足您的需求，不保证 Apple 软件和服务的运行将不会中断或没有错误，不保证任何服务将持续提供，不保证 Apple 软件或服务的瑕疵将被纠正，也不保证 Apple 软件或服务将与任何第三方软件、应用程序或第三方服务兼容或协同工作。安装本 Apple 软件可能影响第三方软件、应用程序或第三方服务以及 Apple 产品和服务的可获得性及可用性。

E. 您进一步承认，Apple 软件和服务并不适合在以下情况或环境中使用：Apple 软件或服务出现故障、时间延迟、内容、数据或信息出现错误或不准确，这些情况可能会导致人身伤亡或严重的实质或环境损害，包括但不限于核设施、飞机导航或通信系统、空中交通控制系统、生命维持系统或武器系统的操作。

F. Apple 或 Apple 授权代表提供的任何口头或书面信息或建议均不构成任何形式的担保。如果 Apple 软件或服务被证实存在缺陷，您须承担所有必要的服务、维修或纠正所产生的全部费用。有些司法管辖区不允许排除默示保证，也不允许对消费者的相关法定权利加以限制，因此上述排除和限制可能对您不适用。

9. 责任限制。除本许可证另有规定外，在适用法律不禁止的范围内，在任何情况下，对由于您使用或无法使用 Apple 软件或服务，或与 Apple 软件或服务共同使用或无法共同使用任何第三方软件、应用程序或服务所引起或与此有关的任何人身伤害或任何附带的、特别的、间接的或后果性的损害赔偿，包括但不限于利润损失、数据损坏或丢失、未能传输或接收任何数据或信息 (包括但不限于课程说明、作业和材料)、业务中断的损害赔偿或任何其他商业损害赔偿或损失，无论其成因及基于何种责任理论 (合同、侵权或其他)，Apple、其关联公司或高层管理人员均不承担任何责任，即使 Apple 已被告知存在此类损害的可能性。某些司法管辖区不允许对人身伤害或就附带或后果性的损害设定责任排除或限制，因此上述限制可能不适用于您。在任何情况下，Apple 就所有损害赔偿 (除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外) 对您承担的全部责任不应超过二百五十美元 (U.S.$250.00)。即使前述补救未能达到其基本目的，上述责任限制仍将适用。无论本许可中是否有任何其他条款，若日本消费者合同法适用，则当损害由 Apple 的故意不当行为或重大疏忽造成时，限制 Apple 对由此类违约或侵权行为导致的损害赔偿责任的条款将不适用。

10. 出口管制。除美国法律及获得 Apple 软件的所在司法管辖区的法律授权外，您不得使用或以任何方式出口或转口 Apple 软件。特别是 (但不以此为限) Apple 软件不得出口或转口 (a) 到任何遭美国禁运的国家或地区，或 (b) 给美国财政部的特别指定国民名单或美国商务部的被禁人士或机构名单或任何其他受限制方名单上任何人士。使用 Apple 软件，即

表示您声明和保证您并非位于上述任何国家或地区，也没有被列入任何此类名单。您还同意不会将 Apple 软件用于美国法律禁止的任何目的，包括但不限于开发、设计、制造或生产导弹、核武器或生化武器。

11. 政府最终用户。Apple 软件及相关文档均属“商业产品”(该词定义见 48 C.F.R. §2.101)，包含“商用电脑软件”和“商用电脑软件文档”(定义见 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202，以适用者为准)。在符合 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202–1 至 227.7202–4 (以适用者为准) 的规定下，商用计算机软件和商用计算机软件文档 (a) 只作为商业产品许可美国政府的最终用户使用，及 (b) 只附有根据本许可证条款和条件授予所有其他最终用户的权利。Apple 根据美国的著作权法律保留任何未经发布的权利。

12. 管辖法律和可分割性。本许可证受美国加利福尼亚州法律管辖并按该等法律解释，但加利福尼亚州的法律冲突原则除外。本许可证不受《联合国国际货物销售合同公约》管辖，已明确排除该公约的适用情况。如您是英国消费者，本许可证将受对您居住地具司法管辖权的法律管辖。如果基于任何原因，具有司法管辖权的法院裁定本许可证的任何条款或其任何部分不可被强制执行，本许可证的其余规定应继续充分有效。

13. 全部协议；管辖语言。本许可证构成您与 Apple 之间有关 Apple 软件的全部协议，并取代之前或现有的所有与该标的事项相关的谅解。未经 Apple 签署书面文件，对本许可证的任何修订或修改不具约束力。本许可证的任何译本仅为满足当地需求。如果英文本与任何非英文译本之间有任何争议，则在您所在司法管辖区的当地法律不禁止的范围内，应以本许可证的英文本为准。

14. 第三方确认。
A. Apple 软件的若干部分可能使用或包含第三方的软件及其他享有著作权的材料。这些材料的确认、许可证条款和免责声明均包含在 Apple 软件的电子文档中，您对这些材料的使用须遵循其各自的条款。使用 Google Safe Browsing 服务须遵守 Google 的服务条款 (https://policies.google.com/terms?hl=zh–CN) 和 Google 的隐私政策 (https://policies.google.com/privacy?hl=zh–CN)。

B. Apple 软件包含的某些软件图书馆和其他第三方软件是免费软件，并按 GNU 通用公共许可证 (GPL) 或 GNU 图书馆/较宽松通用公共许可证 (LGPL) (视情况而定) 的条款授权使用。您可以通过向 Apple 发送电子邮件至 opensource@apple.com 提出书面请求，按照 GPL 或 LGPL (视情况而定) 的条款，免费获取一份此等免费软件源代码的完整可机读副本，但须自行承担载体、运输和手续费。分发 GPL/LGPL 软件的目的是希望给人方便，但不作任何形式的保证，包括但不限于对其适销性或针对特定用途的适用性的默示保证。Apple 软件随附一份 GPL 和 LGPL。

C. MPEG–4 的使用。本产品已获得 MPEG–4 系统专利组合许可证的授权，允许按照 MPEG–4 系统标准进行编码。但以下情况除外：对于 (i) 存储在物理介质上或复制到物理介质上的数据 (该数据需按项目逐项付费) 和/或 (ii) 按项目逐项付费并传输给最终用户以进行永久存储和/或使用的数据，进行编码时，须获得额外的许可证并支付特许权使用费。该额外许可证可通过 MPEG LA, LLC. 取得。请参阅 https://www.mpegla.com 了解更多详细信息。

本产品已获得 MPEG–4 视像专利组合许可证的授权，允许消费者进行个人和非商业性使用，以 (i) 按照 MPEG–4 视像标准 (“MPEG–4 视像”) 进行视频编码，和/或 (ii) 解码由从事个人和非商业活动的消费者所编码的 MPEG–4 视像，或从经 MPEG LA 授权提供 MPEG–4 视像的视像提供商处获取的 MPEG–4 视像。没有就任何其他用途发出许可证或默示作任何其他用途。与宣传推广、内部和商业性使用及许可证赋予有关的更多信息可通过 MPEG LA, LLC 获得。请参阅 https://www.mpegla.com。

D. H.264/AVC 声明。在 Apple 软件包含 AVC 编码和/或解码功能的范围内，H.264/AVC 的商业性使用需要额外的许可及以下规定适用：本许可证许可本产品的 AVC 功能仅供消费者的个人和非商业性使用，以 (i) 按照 AVC 标准 (“AVC 视像”) 进行视像编码，和/或 (ii) 对从事个人和非商业性活动的消费者所编码的 AVC 视像、和/或获取自特许提供 AVC 视像的视像提供者的 AVC 视像进行解码。与其他使用及许可证有关的信息可通过 MPEG LA L.L.C. 获得。请参阅 HTTPS://WWW.MPEGLA.COM。

E. AMR 声明。本产品的自适应多速率 (“AMR”) 编码和解码功能不允许用于进行蜂窝话音呼叫，亦不允许在 Windows 平台 QuickTime 结构上建立的任何电话产品使用。此外，本产品的 AMR 编码和解码功能也不允许用于蜂窝通信基础系统，包括： 基站、基站控制器/无线网络控制器、交换中心以及进出公共交换网络的网关。

F. FAA 声明。通过 Apple 软件显示的航机状况显示 (Aircraft Situation Display) 和国家航天系统状态信息 (National Airspace System Status Information) 数据 (统称“航班数据”) 均由美国联邦航空局 (FAA) 生成。您同意，在未事先征得 FAA 书面同意的情况下，不向他人重新分发航班数据。FAA 和 Apple 不提供关于航班数据的使用和准确性的任何明示或默示的担保，包括关于适销性和特定用途适用性的默示担保。您同意，对于因使用航班数据而引起之任何损失、损害、索赔、责任、费用、处罚，或任何间接的、特殊的、次要的、偶然的或继发的损害，FAA 和 Apple 均不承担共同或单独的责任。Apple 软件并非由 FAA 赞助或背书。FAA 不负责技术或系统问题。FAA 不对技术或系统问题负责，您不应就此类问题或运营交通流量问题联系 FAA。

G. Adobe Color Profiles 的使用。您可以根据本许可证使用随 Apple 软件一同提供的 Adobe Color Profile 软件，但 Adobe 没有义务为本协议下的 Color Profiles 提供任何支持，包括这些 Profiles 或其他项目的升级或未来版本。除以上第 8 条和第 9 条规定外，在任何情况下，Adobe 均不必就任何损害、索赔或任何性质的费用而对您负有责任。连同 Apple 软件分发的 Adobe Color Profile 软件亦可在 Adobe 下载，网址为 https://www.adobe.com/cn。

H. Gracenote® 最终用户许可协议。本应用程序或设备含 Gracenote, Inc. (美国加利福尼亚 Emeryville 市) 软件 (“Gracenote”)。通过 Gracenote 公司的软件 (“Gracenote 软件”)，本应用程序能够执行光盘和/或文件识别，并从在线服务器或嵌入式数据库 (统称“Gracenote 服务器”) 获取与音乐相关的信息，包括名称、艺人、曲目和歌名信息 (“Gracenote 数据”)，并使用其他功能。您仅能通过本应用程序或设备所设计的最终用户功能来使用 Gracenote 数据。

您同意，仅将 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器用于个人非商业用途。您同意，不将 Gracenote 软件或任何 Gracenote 数据分配、复制、转让或传送给任何第三方。您同意，除本许可证明确允许的用途外，不擅自使用或利用 Gracenote 数据、Gracenote 软件或 Gracenote 服务器。

您同意，若您违反这些限制，您使用 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器的非独家许可证将就此终止。若您的许可证被终止，则您同意立即停止使用任何和所有 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器。Gracenote 保留其在 Gracenote 数据、Gracenote 软件以及 Gracenote 服务器的所有权利，其中包括各项所有权。Gracenote 在任何情况下都无需对您提供的信息支付任何费用。您同意，若您违反本协议规定，Gracenote, Inc. 可依据本协议所赋予的权利，直接以其名义行使其权利。

出于统计目的，Gracenote 服务使用唯一标识符跟踪各项查询。这种随机指定的数字标识符的目的，是使 Gracenote 服务能够在不涉及您任何个人信息的情况下统计查询的次数。有关更多信息，请参阅 Gracenote 服务的 Gracenote 隐私政策网页。

Gracenote 软件以及 Gracenote 数据的每一项均“按原样”特许您使用。对于来自 Gracenote 服务器中的任何 Gracenote 数据的准确性，Gracenote 不做任何明示或默示的声明或担保。Gracenote 保留从 Gracenote 服务器删除数据，或根据 Gracenote 认为有充分理由之任何原因更改数据类别的权利。Gracenote 不担保 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器无错误，亦不担保 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器的运作不出现中断。Gracenote 无义务向您提供新增强的或附加的数据类型或类别 (即使 Gracenote 将来可能会提供)，并可自主随时停止各项服务。Gracenote 不承担任何明示或默示担保，包括但不限于对适销性、特定用途的适用性、所有权和不侵权的默示担保。对于您使用 Gracenote 软件或任何 Gracenote 服务器是否能取得任何结果，Gracenote 不做任何担保。在任何情况下，对于任何后果性损失或附带损失，或任何利润损失或收入损失，Gracenote 均不承担赔偿责任。

15. 雅虎搜索服务限制。通过 Safari 浏览器提供的雅虎搜索服务仅被授权在以下国家和地区使用：阿根廷、阿鲁巴、澳大利亚、奥地利、巴巴多斯、比利时、百慕大、巴西、保加利亚、加拿大、开曼群岛、智利、中国大陆、香港、台湾、哥伦比亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、芬兰、法国、德国、希腊、格林纳达、危地马拉、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、牙买加、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马来西亚、马耳他、墨西哥、荷兰、新西兰、尼瓜拉瓜、挪威、巴拿马、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、波多黎各、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南韩、西班牙、圣卢西亚、圣文森特、瑞典、瑞士、泰国、巴哈马、特立尼达和多巴哥、土耳其、英国、乌拉圭、美国和委内瑞拉。

EA1885

2024年7月11日

Apple Pay 与钱包条款和条件

这些 Apple Pay 与钱包条款和条件 (“Apple Pay 与钱包条款”) 是对 macOS 的 Apple 软件许可协议 (“许可证”) 的补充；许可证的条款以及这些 Apple Pay 与钱包条款共同监管您对 Apple Pay 功能 (“Apple Pay”) 和 Apple 钱包 (“钱包”) 的使用，这两者均被视为许可证下的“服务”。这些 Apple Pay 与钱包条款中以大写字母表示的词汇，具有许可证中规定的含义。您接受这些 Apple Pay 与钱包条款，即表示您同意在所有支持 Apple Pay 和钱包的 Apple 设备上接受相应的 Apple Pay 与钱包条款。

在美国，Apple Pay 和 Apple 钱包 (“钱包”) 中支持的 Apple Pay 卡 (定义见下文) 由 Apple Payments Services LLC (“Apple Payments Services”) 提供；在美国境外，这些服务由其他 Apple 关联公司提供。“钱包”服务由 Apple 和其他 Apple 关联公司提供。Apple、Apple Payments Services 以及各自的 Apple 关联公司都是这些 Apple Pay 条款中与各自提供服务相关的一方。

1. 概览

Apple Pay

Apple Pay 可供您在特定网站内使用信用卡、借记卡和预付卡以及第三方分期付款服务进行非接触式付款。Apple Pay 和 Apple Pay 的某些功能可能仅在选定地区提供，以及仅适用于选定发卡行、付款网络、商户和其他第三方。

钱包

钱包可供您存储连同 Apple Pay 使用的信用卡、借记卡和预付卡 (统称“获支持卡”) 虚拟表示。获支持卡可能仅在选定地区和选定合作伙伴处提供，并且可能会随时更改。

2. 资格

要设置和使用 Apple Pay 和钱包，您必须满足以下条件：(i) 拥有一台运行支持服务的操作软件版本 (建议并有时要求为最新版本) 的获支持 Mac 电脑，(ii) 拥有一个与在 Apple 享有良好信誉的 iCloud 账户相关联的 Apple 账户，以及 (iii) 具备互联网访问或蜂窝网络数据访问能力 (可能需要付费)。除某些例外情况外，获支持卡仅面向 13 周岁或以上人士提供，并且可能受到 iCloud 或相关发卡机构、商户或其他第三方规定的额外年龄限制。

3. 服务的使用

Apple Pay 仅供您个人使用，并且您只能配置自己的获支持卡。如果您要配置获支持的公司卡，则表示您已得到雇主的授权，并且您已获授权使雇主受这些 Apple Pay 与钱包条款和通过使用 Apple Pay 与钱包进行的所有交易的约束。

您同意，不将 Apple Pay 用于非法或欺诈目的，或本许可证和这些 Apple Pay 条款禁止的任何其他目的。您进一步同意按照适用法律及法规使用 Apple Pay。您同意，不干扰或破坏 Apple Pay (包括通过任何自动化手段访问服务)，不干扰或破坏连接到服务的任何服务器或网络，以及不违反连接到服务的任何网络政策、要求或规定 (包括任何对数据或流量未经授权的访问、使用或监控)。

您可以在获支持 Mac 电脑上使用 Apple Pay 在网站上发起付款。您可以通过以下方式完成购买：使用配备触控 ID 或密码的 Mac、获支持的 iPhone 或获支持的 Apple Watch 对交易进行授权。如果您在 Mac 电脑上完成购买，则必须拥有与活跃 iCloud 账户关联的获支持卡。如果您使用 iPhone 或 Apple Watch (统称“获支持设备”) 完成购买，则必须使用与 Mac 电脑上相同的 Apple 账户登录。

在 Safari 浏览器以外的桌面网页浏览器上使用 Apple Pay 时，您必须拥有一张已添加到获支持 iPhone 或 iPad 的获支

持卡。除这些 Apple Pay 条款规定的条款外，您在网站上使用 Apple Pay 发起付款时，还须遵守适用于您获支持设备的 Apple Pay 与钱包条款和条件，该等条款以提述方式纳入本许可证内，并可通过以下方式查阅： 在 iPhone 上，前往“设置”>“通用”>“关于本机”>“法律信息”>“许可证”，在配对 iPhone 的 Watch app 中，前往“关于本机”>“法律信息”>“许可证”，以查阅该等条款。获支持设备可随时变更。

4. Apple 与您的关系

仅就本第 3 条而言，“Apple”是 Apple Inc.、Apple Payments Services LLC 以及各自的 Apple 关联公司的统称。您使用 Apple Pay，须受这些 Apple Pay 条款以及您与相关发卡机构、商户或负责您获支持卡的其他第三方达成的持卡人协议之条款规限。

Apple 不是金融机构。获支持卡不由 Apple 发放或提供服务，并且 Apple 不处理付款，也不会以任何其他方式控制付款、退单、退货、退款、奖励、您使用 Apple Pay 或钱包时可能涉及的价值、折扣、订单、订单履行或其他商业活动。

Apple Pay 的分期付款由第三方合作伙伴提供支持和管理。如果您在使用 Apple Pay 时选择分期付款或通过第三方购买并稍后付款，则表示您与第三方签订了合同，并且您的购买义务的资格确定和还款将遵循该第三方在结账时向您展示的服务条款。Apple 不是您与该第三方之间任何协议的参与方，并明确拒绝承担与此类分期付款服务和协议相关的所有责任。

您与发卡机构之间可能存在的持卡人协议条款，将继续适用于您对获支持卡的使用，以及这些卡在 Apple Pay 中的相关使用。同样，您使用 Apple Pay 功能购买任何货物或服务，均须遵守该商户的条款和条件。

本许可证或这些 Apple Pay 与钱包条款内并未修改任何持卡人或商户协议条款，或适用于 Apple Pay 功能使用的其他条款和条件。这些条款将监管您对适用 Apple Pay 功能的使用，以及这些功能在您的获支持 Mac 电脑上的虚拟表示。

您同意，Apple 不是您的持卡人或商户协议的其中一方，Apple 亦无须对以下事项负责：(a) 在使用 Apple Pay 或钱包时，任何获支持卡、商业活动、交易、购买、订单、订单履行或收据的内容、准确性或可用性；(b) 信贷的发放或对信贷资格的评估；(c) 与您使用 Apple Pay 或钱包相关的发卡机构、商户或其他第三方的活动；(d) 发卡机构、商户或其他第三方就获支持卡所作出的决定；(e) 与获支持卡有关的奖励或储值的累积或兑换；或 (f) 预付获支持卡的资金提供或充值。有关获支持卡或相关商业活动的所有纠纷或问题，请联系您的发卡机构或适用的商户。有关 Apple Pay 或钱包的问题，请联系 (800) APL–CARE (800–275–2273)。

5. 隐私

当使用 Apple Pay 发起拟在获支持设备上完成的付款交易时，Apple Pay 会以加密格式在您的 Mac 电脑和您的获支持设备之间传输付款信息，以完成您的交易。当在配备内置触控 ID 的 MacBook Pro 上使用 Apple Pay 进行付款交易时，您的付款信息将以加密格式提供给网站，作为该交易的一部分。当在配备内置触控 ID 的 MacBook Pro 上向 Apple Pay 添加卡时，有关您设备的信息，例如是否启用设备某些设置和设备的使用模式 (例如设备处于活动状态的时间百分比、每周大致的通话次数等) 将被发送到 Apple，以确定您的资格和防止欺诈行为。您可阅读与特定服务有关的隐私声明 (包括关于 Apple Pay 与隐私，可在您的 iOS 设备或 Mac 电脑上，或配对的 iOS 设备上的 Watch app 内，或通过访问 https://www.apple.com.cn/legal/privacy 查阅)，以详细了解您使用 Apple Pay 时系统所收集、使用或共享的数据。您使用 Apple Pay 和钱包，即表示同意和允许 Apple 及其关联公司和代理人传输、收集、维护、处理和使用所有上述信息，以提供这些服务。

6. 安全性

Apple Pay 和钱包会存储您获支持卡的虚拟表示，因此您应像保护实体钱包或信用卡、借记卡、预付卡及其他卡一样妥善保护。您须全权负责维护您的 Mac 电脑、获支持设备、Apple 账户、触控 ID 信息、您的设备密码，以及与服务相关的任何其他身份验证凭证 (统称为“凭证”) 的安全性。如果您授权或允许任何他人使用您的 Mac 电脑或获支持设备 (例如，将您的设备密码提供给第三方，或以其他方式向第三方提供您的任何凭证)，该人可能能够使用您钱包中的获支持卡进行付款、消费或进行其他交易。在这种情况下，您须对该人进行的所有付款和交易负责。

如果您对您的 Mac 电脑或获支持设备进行未经授权的修改，例如停用硬件或软件控制 (有时称为“越狱”)，则您的 Mac 电脑和/或获支持设备可能不再符合访问或使用服务的资格。您承认，明确禁止在服务中使用修改过的设备，此举构成对这些 Apple Pay 与钱包条款的违反，也是我们拒绝或限制您访问服务的正当理由。

如果您的设备丢失或被盗，且您已启用“查找”功能，则可使用“查找”功能或访问 https://www.icloud.com.cn，将您的 Mac 电脑设置为丢失模式，以尝试暂停 Mac 电脑上以虚拟获支持卡进行付款的功能。您也可以擦除您的设备，此举将尝试暂停设备上以虚拟获支持卡进行付款的功能。如果您使用 Apple Pay 设置了定期付款交易，则可能需要联系相关的发卡机构或商户来取消定期付款。您还应联系您的获支持卡的发卡机构，以防止他人未经授权访问您的虚拟获支持卡。

如果您报告或 Apple 或其关联公司怀疑有欺诈或诈骗活动，您同意在任何调查中与 Apple 及其关联公司合作，并使用我们规定的任何防欺诈措施。

7. 责任限制

除本许可证载明的免责声明和责任限制外，Apple、Apple Payments Services 以及各自的 Apple 关联公司不承担因使用 Apple Pay 或钱包功能进行的购买、支付、交易、订单、订单履行、收据信息或其他商业活动而产生的任何责任。您同意仅通过您与发卡机构、支付网络或商户之间可能订立的协议来解决与您的获支持卡和相关商业活动有关的任何问题或争议。

来自 Apple、Apple Payments Services 以及各自的 Apple 关联公司的通知
如果 Apple、Apple Payments Services 或 Apple 关联公司需要就服务事宜与您联系，您同意通过电子邮件接收通知。您同意，我们向您发送的任何此类电子通知均符合任何法定通信要求。